

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3806/2538

นาง ปุณยชัลลักษณ์ สโรบล
นาย กำพล ยิ้มหนองโพธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79 วรรคแรก, มาตรา 243 (2)

โรงเรียนวัดหนองจิกไม่มีรั้วล้อมรอบ ป้ายชื่อโรงเรียนอยู่ติดถนนสายไปตลาด
ห้วยกระบอกซึ่งเป็นทางสาธารณะตัวอาคารเรียนอยู่ลึกเข้าไปข้างในสามารถเดิน
เข้าไปได้หน้าห้องธุรการโรงเรียนมีแผ่นป้ายสามารถปิดประกาศต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการ
ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องที่ป้ายโรงเรียนในวันหยุดราชการและไม่มีผู้ใดอยู่
ย่อมหลุดหายไม่ถึงมีผู้รับได้โดยง่าย ถือไม่ได้ว่าเป็นการส่งคำคู่ความโดยการปิดคำคู่
ความ ณ สำนักทำการงานของจำเลยการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องดังกล่าวจึง
ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคแรกกระบวน
พิจารณาของศาลชั้นต้นตั้งแต่การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยและภายหลัง
แต่นั้นมาจึงเป็นการไม่ชอบและไม่มีผลตามกฎหมาย ทั้งเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตาม
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในข้อที่มุ่งหมายจะยัง
ให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้คืนเงินมัดจำและชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว และพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 1,300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยมิได้จงใจขาดนัด จำเลยเพิ่มทราบบว่าโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2535 โจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโดยปิดไว้ที่โรงเรียนวัดหนองจิกอันเป็นสถานที่ทำการงานของจำเลยและส่งตรงกับวันหยุดราชการ โจทก์ทราบฎมิลำเนาอันเป็นที่พักของจำเลย แต่โจทก์กลับระบฎฎมิลำเนาในคำฟ้องเป็นสถานที่ทำการงานโจทก์มีเจตนาไม่สุจริต ไม่ต้องการให้จำเลยทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องหากจำเลยทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องจำเลยจะต้องต่อสู้คดี และมีโจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญา นั้น จำเลยไม่ได้ผิดสัญญา โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยมีสิทธิรับมัดจำได้ขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

โจทก์แถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยรับราชการเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดหนองจิก ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำเลยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 16 ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ห่างจากโรงเรียนวัดหนองจิก ประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2534 เวลาประมาณ 13 นาฬิกา เจ้าหน้าที่เดินหมายนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้

จำเลยที่โรงเรียนวัดหนองจิก ไม่พบจำเลย เจ้าหน้าที่เดินหมายจึงปิดหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องไว้ที่ป้ายโรงเรียนวัดหนองจิก ตามรายงานเจ้าหน้าที่เอกสารหมายเลข.3 ศาลฎีกาเห็นว่า โรงเรียนวัดหนองจิกไม่มีรั้วล้อมรอบป้ายโรงเรียนอยู่ติดถนน สายไปตลาดห้วยกระบอก ซึ่งเป็นทางสาธารณะตัวอาคารเรียนอยู่ลึกเข้าไปข้างใน สามารถเดินเข้าไปได้ หน้าห้องธุรการ โรงเรียนมีแผ่นป้ายสามารถปิดประกาศต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องที่ป้ายโรงเรียนในวันหยุดราชการและ ไม่มีผู้ใดอยู่ยอมหลุดหายไม่ถึงมือผู้รับได้โดยง่าย ถือไม่ได้ว่าเป็นการส่งคำคู่ความ โดยการปิดคำคู่ความ ณ สำนักทำการทำงานของจำเลย การส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 79 วรรคแรก กระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นแต่การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้ จำเลยและภายหลังแต่นั้นมาจึงเป็นการไม่ชอบและไม่มีผลตามกฎหมาย ทั้งเป็น กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่ มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ สงบเรียบร้อยของประชาชน ชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณา ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลยให้ถูกต้องแล้วพิจารณาพิพากษาใหม่

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ